

1. 업무개요

공단은 「폐기물관리법」 제48조의4(폐기물적정처리추진센터) 및 「폐기물관리법 시행령」 제23조의6(폐기물적정처리추진센터의 지정 등)에 따라, 사업장폐기물의 적정 처리를 위한 점검·지도와 부적정처리폐기물(폐기물의 방치·투기 등)의 발생 예방 및 신속한 처리 지원 등의 업무를 수행하는 폐기물적정처리추진센터(이하 “센터”라 함)를 운영하고 있다.

공단은 지방조직(00개¹⁾)을 통하여 각 관할권역을 대상으로 센터의 업무를 수행하도록 하고 있고, 지방조직(센터)에서는 「폐기물적정처리추진센터의 운영 등에 관한 규정(ΣΣ부고시)」 제4조(업무의수행)²⁾ 등에 따라 현장순찰(필요 시 드론 활용) 및 폐기물 처리관련 자료의 연계분석·평가 등을 통한 정보 수집으로 부적정 처리폐기물의 발생 여부를 조사하고, 부적정처리폐기물 발생 의심지역을 발견한 경우 이를 관할 행정기관(시장·군수·구청장 등)으로 통보(제3항)하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「문서사무규정(이하 “규정”이라 함)」 제4조(사무처리의 원칙)에서 “공단의

1) 센터 운영 지방조직(10개): !!!!!환경본부, \$\$\$\$환경본부, 부산울산경남환경본부, ▶▶▶▶환경본부, ㉨ ㉨㉨환경본부, ㉨㉨㉨환경본부 ㉨㉨지사, ◀◀◀◀◀환경본부, ◀◀◀◀◀환경본부 &&지사, ((환경본부,))환경본부

2) 「폐기물적정처리추진센터의 운영 등에 관한 규정」 제4조(업무의 수행)

② 센터는 사업장폐기물의 방치나 투기가 발생하지 않도록 현장순찰, 적정처리 점검 및 지도, 폐기물 처리관련 자료의 연계·분석 및 평가 등을 통해 정보를 수집하고 관련 행정기관에 제공한다.

③ 제2항에 따른 정보 수집을 통하여 부적정처리폐기물 발생이 우려되거나 확인되는 경우 해당 사실을 지체없이 관할 행정기관에 통보하여야 한다.

사무는 문서³⁾로 정확·신속히 처리함을 원칙으로 하며 책임소재를 명확히 하여야 하고(제1항), 긴급하고 중요한 사항으로 전화·구술 등 문서가 아닌 방법으로 처리한 사항 등은 완료 즉시 문서로 작성·정리(제2항)”하도록 정하고 있다.

그리고 규정 제7조(문서 처리의 기본 원칙)은 “문서의 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 처리절차를 전자문서시스템 상에서 전자적으로 처리하도록 하여야 한다.”고 정하고 있다.

또한 규정 제8조(문서의 성립 및 효력발생)에서 “문서는 결재권자가 해당 문서에 서명의 방식으로 결재함으로써 성립하고(제1항), 수신자에게 도달됨으로써 효력을 발생한다(제2항).”고 정하고 있다.

한편 공단 「위임전결세칙」의 [별표 2(지방조직 위임전결사항)]에서 단위업무 “2. 폐기물 적정처리 관리 운영”과 관련하여 “행정처분 정보 수집 및 제공 업무”는 전결권자를 부장으로 정하고 있다.

따라서 지방조직(센터)에서는 관할권역 내 부적정처리폐기물 발생 의심지역이 파악된 경우, 그 결과를 문서로써 정리·작성하고 전자문서시스템을 통하여 전결권자인 담당 부장의 검토·결재를 받아 관할 행정기관으로 발송(통보)하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

부산울산경남환경본부 처 부(이하 “부”라

3) 「문서사무규정」 제2조(정의)

1. “문서”란 공단 내부 또는 대외적으로 업무상 기안하거나 시행하는 문서(도면·사진·디스크·테이프·필름·슬라이드·전자문서 등의 특수매체기록을 포함한다. 이하 같다)와 접수한 모든 문서를 말한다.

함)에서는 관할권역⁴⁾ 내 부적정처리폐기물 발생 의심지역이 파악된 경우, [표 1]과 같이 대부분 전결권자의 검토·결재를 받은 전자문서가 아닌 업무 담당자의 메일 또는 유선전화로 행정기관에 통보하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 1] 부산울산경남환경본부 부적정처리폐기물 발생 의심지역 통보방법(0000년~0000년 0월)

(단위: 건, %)

순번	구분	통보건수 (A=B+C)	문서 통보 (B)	문서 외 통보 (C, 메일·유선전화)	문서 통보 비율 (B/A)
	합계	000	00	000	0.0%
1	0000년	00	0	00	0.0%
2	0000년	00	0	00	00.0%
3	0000년	00	0	00	0.0%
4	0000년(0월말기준)	0	0	0	0%

♣♣♣♣♣♣부에서는 관할 행정기관에서 부적정처리폐기물 발생 의심지역을 이미 인지하고 있거나 행정처분(예정 포함)한 장소인지 등에 대한 검토가 필요하다는 이유로, 문서가 아닌 메일·유선전화의 방법으로 행정기관에 통보하고 있었다.

그러나 센터의 업무를 총괄 관리하는 본사 ****본부 ++++++처 -----부를 통하여 전체 지방조직(00개)의 부적정처리폐기물 발생 의심지역에 대한 통보방법을 확인(0000년 사례조사)한 결과, [표 2]와 같이 0개 지방조직은 000% 문서로 통보하고 있었고, 0개 지방조직은 문서 및 메일·유선을 함께 활용(00.0%~00.0%)하고 있었다.

4) 관할권역: //광역시, <<광역시, ♣♣♣도 49개 시·군(<<광역시·ΓΓ군 등)

[표 2] 0000년 전국 지방조직(00개) 부적정처리폐기물 발생 의심지역 통보방법

(단위: 건, %)

순번	본부명	통보건수 (A=B+C)	문서 통보 (B)	문서 외 통보 (C, 메일·유선전화)	문서 통보 비율 (B/A)
	합계	000	000	00	00.0%
1	!!!!환경본부	00	00	-	000.0%
2	\$\$\$\$환경본부	00	00	-	000.0%
3	부산울산경남환경본부	00	0	00	0.0%
4	▶▶▶▶환경본부	00	00	00	00.0%
5	㉠㉠㉠환경본부	00	00	-	000.0%
6	㉠㉠㉠환경본부 ㉠㉠지사	00	0	0	00.0%
7	◀◀◀◀◀환경본부	00	00	0	00.0%
8	◀◀◀◀◀환경본부 &&지사	0	0	-	000.0%
9	((환경본부	00	00	-	000.0%
10	))환경본부	00	00	-	000.0%

따라서 ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ부에서는 폐기물관리법 등에 근거한 법률적 행위인 “부적정처리폐기물 발생 의심지역 통보”를 하는 경우, 그 결정권자(전결권자)인 담당 부장의 검토·결재를 받은 문서로써 행정기관에 통보하여야 한다.

4. 조치할 사항

부산울산경남환경본부장(ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ처장)은 부적정처리폐기물 발생 의심 지역 발견 정보에 대하여, 전결권자(부장)의 검토·결재를 받은 문서로 관할 행정 기관에 통보하시기 바랍니다. 【권고】